

刑法
No108

H22-14

(配点: 2)

月 日

月 日

責任能力に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 責任能力の有無・程度は、行為者の犯行当時の精神状態だけではなく、行為者の犯行前の生活状況、犯行の動機・態様等のほか、被害者やその遺族の処罰感情も含む諸事情を総合的に考慮して判断される。
2. 相手を包丁で突き刺した時点では行為者に責任能力が存在するが、その相手が死亡した時点では責任能力が存在しない場合、行為者に死亡の結果について刑事責任を問うことはできない。
3. 13歳の少年であっても、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合においては、事件の重大性等の諸般の事情を考慮し、刑罰が科されることがある。
4. アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を負傷させた危険運転致傷事件の行為者については、この類型の危険運転致傷罪が運転者の飲酒酩酊を前提としているにもかかわらず、責任能力が否定されることがある。
5. 犯行当時の行為者が、心神喪失状態にあった場合は処罰されないが、心神耗弱状態にあった場合は必ずその刑が減軽又は免除される。

Na108	責任能力	正答率
H22-14	正 解	64%
	4	

1 誤っている

本記述では、責任能力の有無・程度の判断基準が問題となる。行為者に精神の障害などにより有責に行為する能力が備わっていない場合にはその行為者を法的に非難することはできず、責任は阻却される。このような責任非難のために行為者に必要とされる能力を責任能力という。刑法は、心神喪失の場合には、責任能力が欠けるため責任阻却を認め（39条1項）、他方、心神耗弱の場合には、責任能力は存在するものの、著しく限定されているため、責任減少を認めて刑の必要的減軽を規定している（同条2項）。ここで、心神喪失とは、精神の障害により事物の是非善悪を弁識する能力又はその弁識に従って行動する能力のない状態をいい、他方、心神耗弱とは、精神の障害がまだこのような能力を欠如する程度には達していないが、その能力が著しく減退した状態をいう（大判昭6.12.3）。心神喪失・心神耗弱の判断は、病歴、犯行当時の病状、犯行前の生活態度、犯行の動機・態様、犯行後の行動、犯行以後の病状などの行為者の事情を総合的に考察することにより行われるとされる（最判昭53.3.24、百選I34事件参照）。よって、行為者以外の者の事情であるところの、被害者やその遺族の処罰感情を考慮すべきではない。

2 誤っている

本記述では、結果発生時においても責任能力が存在することを要するかが問題となる。責任能力は、犯罪行為の時に存在することを要し、かつ、それで足りる。犯罪行為の時とは、実行行為の時であって、結果の発生時ではない。なぜなら、責任能力は責任非難のために行為者に必要とされる能力であり、行為の時点で責任能力が存在したからこそ、その行為について行為者に責任を帰し得るからである。犯罪行為の後に、行為者が心神喪失に陥った場合には、公判手続停止の原因となり（刑訟法314条1項）、また、刑の執行停止原因とされるが（同法479条、480条）、これらは、刑法上の責任能力の概念によって律せられるものではない。よって、結果発生時には責任能力が存在することを要しない。

3 誤っている

41条。本記述では、14歳未満の少年であっても、事情によっては、刑罰が科されることがあるのか問題となる。41条は、「14歳に満たない者の行為は、罰しない」として、一律に14歳未満の年少者の責任能力を否定している。その趣旨は、少年は精神の発育途上にあり特殊な精神状態を呈することがあるから一般的に違法性の弁識能力又は弁識に従って行動する能力が欠けているとともに、仮に実質上このような能力があるとしても、人格の可塑性にかんがみ、刑法上の非難を加えるのは適当でないとする可罰的責任の見地に立って、むしろ保護処分による性格の矯正を考慮すべきであるとする点にある。よって、14歳未満であれば、個々の事情にかかわらず、一律に不処罰とされる。

4 正しい

危険運転致死傷罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号）は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させたときに成立する。ここで「正常な運転が困難な状態」とは、道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいう。しかし、酩酊の程度によっては、心神喪失や心神耗弱と判断され、責任能力が否定される可能性がある（39条）。そうすると、飲酒の程度が深まり、危険な酩酊状態になるほど、責任能力が否定され、危険運転致死傷罪が成立しなくなるという不都合が生じる。そこで、危険運転致死傷罪に責任能力の規定を適用すべきかどうかについては争いが

ある。この点、通説は、運転を予期し得ずに酩酊した後に、責任能力に障害ある状態で運転した場合にも 39 条の適用を排除するのは責任主義からして疑問があることを理由に、危険運転致死傷罪においても責任能力の規定の適用を認めている。もっとも、いわゆる原因において自由な行為が成立する場合にのみ、責任能力の規定の適用を排除する。よって、危険運転致死傷罪においても、責任能力が否定されることはある。なお、原因において自由な行為の適否が問題となった事案において、判例は、「酒酔い運転の行為同時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法 39 条 2 項を適用して刑の減軽をすべきでない」としている（最決昭 43.2.27、百選 I 39 事件）。

*危険運転致死傷罪は、旧刑法 211 条 2 項から自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2 条に移され、「通行禁止道路の進行」（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2 条 6 号）という新たな行為類型が加えられた。

5 誤っている

39 条。本記述では、行為時に心神喪失・心神耗弱状態にあった者の刑が問題となる。この点、同条 1 項は、「心神喪失者の行為は、罰しない」と規定している。その趣旨は、心神喪失の場合には、責任能力が欠けるため、責任阻却を認める点にある。よって、本記述前段は正しい。

また、本記述後段について、同条 2 項は、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定している。その趣旨は、心神耗弱の場合には、責任能力は存在するものの、著しく限定されているため、責任減少を認める点にある。よって、本記述後段は、心神耗弱状態にあった場合は必ずその刑が減軽されるとすべきところ、必ず減軽又は免除されるとしている点で、誤っている。

したがって、本記述は誤っている。